

UNIVERSITAS TERBUKA

S1 ILMU HUKUM

TEMPLATE JAWABAN DISKUSI & TUGAS

SISTEM HUKUM INDONESIA

(HKUM4201)

Mata kuliah ini membahas sistem hukum yang berlaku di Indonesia, meliputi sumber hukum, lembaga peradilan, hukum perdata, pidana, dagang, agraria, dan hubungannya dengan hukum internasional.

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap	:	
NIM	:	
Program Studi	:	S1 Ilmu Hukum
Semester	:	
UPBJJ / Kelas	:	
Nama Tutor	:	

Petunjuk: Template ini berisi panduan mengerjakan diskusi dan tugas setiap modul. Isi bagian yang bertanda garis bawah dengan jawabanmu sendiri. Gunakan kata kunci yang tercantum sebagai acuan isi jawaban.

MODUL 1: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM HUKUM INDONESIA

DISKUSI MINGGU 1

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Jelaskan pengertian sistem hukum dan bagaimana karakteristik sistem hukum Indonesia sebagai sistem hukum campuran!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Sistem hukum: civil law, common law, hukum Islam, hukum adat
- Sistem hukum campuran (mixed legal system) Indonesia
- Pengaruh kolonial Belanda (civil law) dalam KUHPerdara dan KUHP
- Pluralisme hukum di Indonesia

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Definisi sistem hukum:

Isi

Paragraf 2 — Karakteristik campuran hukum Indonesia:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 2: SUMBER HUKUM INDONESIA

DISKUSI MINGGU 2

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Sebutkan dan jelaskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Hierarki: UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Prov, Perda Kab/Kota
- Asas lex superior derogat legi inferiori
- Asas lex specialis derogat legi generali
- Asas lex posterior derogat legi priori

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Hierarki perundang-undangan:

Isi

Paragraf 2 — Asas-asas pemberlakuan peraturan:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 3: TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DISKUSI MINGGU 3

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia? Jelaskan tahapan-tahapannya!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Prolegnas (Program Legislasi Nasional)
- Tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan
- Peran DPR dan Presiden dalam legislasi
- Partisipasi publik dalam pembentukan UU

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Proses pembentukan UU:

Isi

Paragraf 2 — Peran lembaga dalam legislasi:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 1 (Cakupan Modul 1-3)

Gambaran Tugas: Menganalisis dasar dan sumber sistem hukum Indonesia (Modul 1-3).

Poin 1: Jelaskan mengapa Indonesia disebut memiliki sistem hukum campuran!

Jawaban

Poin 2: Uraikan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan asas-asasnya!

Jawaban

Poin 3: Jelaskan proses pembentukan undang-undang di Indonesia!

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber

MODUL 4: LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

DISKUSI MINGGU 4

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa saja lembaga peradilan yang ada di Indonesia? Jelaskan kewenangan masing-masing peradilan!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya
- Mahkamah Konstitusi (MK) – uji materiil UU
- Peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara
- Komisi Yudisial dan pengawasan hakim

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Jenis-jenis lembaga peradilan:

Isi

Paragraf 2 — Kewenangan masing-masing:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 5: HUKUM PERDATA INDONESIA

DISKUSI MINGGU 5

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Jelaskan ruang lingkup hukum perdata yang berlaku di Indonesia!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- KUHPerdata (BW) warisan Belanda
- Hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris
- Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata)
- Asas pacta sunt servanda

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata:

Isi

Paragraf 2 — Asas-asas hukum perdata:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 6: HUKUM PIDANA INDONESIA

DISKUSI MINGGU 6

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa yang membedakan hukum pidana dengan hukum perdata? Jelaskan asas-asas utama dalam hukum pidana Indonesia!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- KUHP (Wetboek van Strafrecht) dan KUHPA
- Asas legalitas (Pasal 1 KUHP) – nullum crimen nulla poena sine lege
- Unsur-unsur tindak pidana: perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan
- Perbedaan delik aduan dan delik biasa

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Perbedaan pidana-perdata:

Isi

Paragraf 2 — Asas legalitas dan penerapannya:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 2 (Cakupan Modul 4-6)

Gambaran Tugas: Menganalisis lembaga peradilan dan hukum substansif (Modul 4-6).

Poin 1: Jelaskan struktur dan kewenangan lembaga peradilan di Indonesia!

Jawaban

Poin 2: Uraikan ruang lingkup hukum perdata Indonesia beserta asas-asasnya!

Jawaban

Poin 3: Apa yang dimaksud asas legalitas dalam hukum pidana? Berikan contohnya!

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber

MODUL 7: HUKUM DAGANG INDONESIA

DISKUSI MINGGU 7

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata? Jelaskan prinsip-prinsip dasar hukum dagang di Indonesia!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- KUHD (Kitab UU Hukum Dagang)
- Asas lex specialis: KUHD mengesampingkan KUHPerdata
- Perusahaan, pedagang, dan kegiatan usaha
- PT, CV, Firma, koperasi sebagai bentuk badan usaha

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Hubungan KUHD-KUHPerdata:

Isi

Paragraf 2 — Bentuk-bentuk badan usaha:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 8: HUKUM AGRARIA INDONESIA

DISKUSI MINGGU 8

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Bagaimana UUPA mengatur hak-hak atas tanah di Indonesia? Jelaskan perbedaan HM, HGU, HGB, dan HP!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) – asas nasionalitas
- Hak Milik (HM) – terkuat, terpenuh
- Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP)
- Asas domein verklaring dihapus → tanah dikuasai negara

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Asas-asas UUPA:

Isi

Paragraf 2 — Perbedaan jenis-jenis hak atas tanah:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 9: HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

DISKUSI MINGGU 9

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Bagaimana Indonesia memandang hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional? Jelaskan teori monisme dan dualisme!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Teori monisme (primat HI) vs dualisme (HI dan HN terpisah)
- Indonesia cenderung dualis – ratifikasi melalui UU
- Pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional
- Contoh: ratifikasi konvensi HAM internasional

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Teori monisme vs dualisme:

Isi

Paragraf 2 — Praktik Indonesia dalam ratifikasi:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 3 (Cakupan Modul 7-9)

Gambaran Tugas: Menganalisis hukum khusus dan hukum internasional (Modul 7-9).

Poin 1: Jelaskan prinsip-prinsip dasar hukum dagang Indonesia!

Jawaban

Poin 2: Uraikan sistem hak atas tanah dalam UUPA dan perbedaan jenis haknya!

Jawaban

Poin 3: Bagaimana Indonesia menyikapi hubungan hukum nasional dan hukum internasional?

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber
